

1502476-46.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Eduardo Ruivo Nicolau

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... anos e já foi processado pelo crime de tráfico. Os fatos narrados na denúncia são parcialmente verdadeiros, uma vez que não portava simulacro de arma de fogo. Admitiu que passou no local e puxou o telefone celular da vítima.

Em relação ao valor probatório do depoimento de policiais, "os funcionários da polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502476-46.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502476-46.2021.8.26.0536

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR RAMOS VICENTE

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Ruivo Nicolau

IGOR RAMOS VICENTE, qualificado a fl. 19, e DANIEL LAYON SANTOS ROCHA, qualificado a fl. 09, foram denunciados pelo Ministério Público, como incursos no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 25 de julho de 2021, por volta das 17h30min, na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 10000, Maracanã, nesta cidade e comarca de Praia Grande, agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram, em proveito comum, de B. A. da S. S., um aparelho celular da marca Motorola, avaliado em R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), de propriedade de A. S. S..

Recebida a denúncia em 09 de agosto de 2021 (fl. 84/85).

O réu Igor foi citado pessoalmente (fl. 96) e o réu Daniel foi citado por edital a 125/126, sendo a ele suspenso o processo e o prazo prescricional. Igor apresentou defesa prévia (fl. 100/102), sendo desmembrado os autos em relação ao corréu Daniel (fl. 173) e ratificado o recebimento da denúncia (fl. 145).

Durante a instrução foram ouvidas duas vítimas, uma testemunha de acusação e o réu foi interrogado (fl. 188).

Em memoriais (fls. 190/193), o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A Defesa (fls. 216/223) pleiteou o reconhecimento da atenuante da confissão, regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fl 198/200).

É o relatório.
FUNDAMENTO e DECIDO.

O pedido formulado na denúncia é procedente.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 01), auto de exibição, apreensão e entrega (fl. 08 e 15), o boletim de ocorrência (fl. 22/25), bem como pela prova oral colhida ao longo da instrução.

A autoria, por sua vez, também restou configurada nos autos.

A vítima A. S. S., em juízo (fl. 188) reconheceu o réu em audiência. Disse que estava com a vítima B., de bicicleta, saindo da praia. O telefone celular estava nas mãos dela, que estava na garupa da sua bicicleta. O réu e o seu comparsa passaram também de bicicleta e pegaram o telefone das mãos de B. Em seguida, correu em direção aos furtadores e populares conseguiram derruba-los da bicicleta. Na sequência, visualizaram uma viatura da polícia e indicaram o local onde os indivíduos se encontravam, sendo localizado o aparelho celular com eles. Não perceberam a aproximação deles no momento do furto. Os dois fugiram juntos. Apenas pegaram o telefone, mas não houve ameaças.

A vítima de B.A. da S.S., em juízo (fl. 188) reconheceu o réu em audiência. Estava retornando para casa na garupa da bicicleta e segurava o telefone da vítima. O réu passou e pegou o aparelho celular de sua mão. Em seguida, a outra vítima desceu da bicicleta e correu atrás dos indivíduos, quando ficou sabendo que eles foram derrubados da bicicleta por populares. Os policiais detiveram apenas um dos réus, porém os dois fugiram juntos quando pegaram o celular. Não houve ameaça no momento do furto.

O policial Sérgio, em juízo (fl. 188), reconheceu o réu em audiência. Estavam em patrulhamento e foram informados por populares de que dois indivíduos teriam efetuado o roubo de telefone celular na orla da praia. Entraram na rua indicada por populares e encontraram ambos imobilizados no local. Os dois admitiram ter furtado o telefone celular e o aparelho foi achado com um deles.

Interrogado em Juízo, o réu Igor (fl. 188) disse que tem 22 anos e já foi processado pelo crime de tráfico. Os fatos narrados na denúncia são parcialmente verdadeiros, uma vez que não portava simulacro de arma de fogo. Admitiu que passou no local e puxou o telefone celular da vítima.

Em relação ao valor probatório do depoimento de policiais, "os funcionários da polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra

e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador". (TJ/SP - Apelação Criminal n.º 174.720-3 - Piracicaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Sinésio de Souza - j. 07.08.95).

Dessa forma, ante o teor dos depoimentos do policial e das vítimas, além da confissão do acusado em juízo, conclui-se que este praticou o furto descrito na denúncia, restando, pois, patente a sua responsabilidade criminal, eis que as provas produzidas foram certas, seguras e harmônicas.

Como agiu em conjunto com outro indivíduo, patente a qualificadora do concurso de agentes (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o réu IGOR RAMOS VICENTE como incurso no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, restando a individualização da pena.

Na primeira fase, analisadas as diretrizes do artigo 59 do diploma penal, verifico que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. É reincidente (fl. 154/157), o que será valorado na próxima fase. Fixo a pena-base no mínimo legal em 02 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão e a agravante da reincidência (fls. 53/63), esta prepondera nos termos do artigo 67 do Código Penal, assim, aumento a pena para 03 anos de reclusão e pagamento de 20 dias-multa, no mínimo legal.

Na terceira fase, ausente causas de diminuição e de aumento de pena.

PENA DEFINITIVA: 03 anos de reclusão e pagamento de 20 dias-multa, no mínimo legal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, pois o réu é reincidente.

Ante a reincidência, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, nos termos do art. 33, parágrafo 3º, do Código Penal.

Deixo de aplicar a regra de detração prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, para fins de fixação de regime, pois, nesse momento, não há elementos para avaliar os requisitos necessários à eventual progressão de regime, e, também, porque o Juiz das execuções penais ainda é competente para decidir sobre essa questão, nos termos do artigo 66, da Lei das Execuções Penais.

O réu não poderá recorrer em liberdade, ante a reincidência e para a garantia da ordem pública, nos termos da decisão de fl. 57/60.

Determino a perda dos bens e valores apreendidos cuja origem não for comprovada, em favor da União.

Recomende-se o réu na prisão onde está detido. Expeça-se guia de execução provisória para o devido encaminhamento ao estabelecimento prisional definido.

Transitada em julgado esta sentença, oficie-se ao TRE e ao IIRGD comunicando a condenação, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Custas na forma da Lei.

P.R.I.

Praia Grande, 14 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA